

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2175/2542

นาย สวัสดิ์ วัคคีย์ พรหม
บริษัท อรัญพาร์คโฮเทล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 293

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

การขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 293 จะต้องมีการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ยกให้ งดการบังคับคดี เมื่อคดีนี้ยังไม่มี การบังคับคดี จำเลยจะขอให้งดการบังคับคดีตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกค่าจ้างที่จำเลยค้างชำระศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้าง 212,000 บาทแก่โจทก์คดีถึงที่สุดแต่จำเลยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางออกคำบังคับแล้ว จำเลยจึงยื่นคำร้องว่า จำเลยได้ฟ้องโจทก์เรียกเงินจำนวน 481,124.97 บาท เพราะโจทก์เบิกเงินจากจำเลยไปโดยไม่มีสิทธิ หากจำเลยชนะคดีโจทก์จำเลยสามารถหักกลบลบหนี้กันได้ทั้งการงดการบังคับคดีก็ไม่เสียหายแก่โจทก์ ขอให้ศาลสั่งงดการบังคับคดีไว้ก่อน

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ดำเนินการบังคับคดีไป

ศาลแรงงานกลางนัดพร้อมและมีคำสั่งว่า ในคดีนี้เป็นการบังคับเอาค่าจ้างค้าง
ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 286(3) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า เงินเดือนค่าจ้างที่
จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ต้องเป็นจำนวนเงินที่ศาลแรงงานกลางเห็นสมควร
เท่านั้นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ดังนั้น เงินส่วนที่เหลือจากที่ศาล
แรงงานกลางกำหนดแล้ว ย่อมอยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี จำเลยย่อมมีสิทธิ
ของด การบังคับคดีไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 เพื่อ
รอฟังผลคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงานกลาง หากจำเลยชนะคดีโจทก์ ก็จะนำ
เงินดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กันนั้น เห็นว่าจำเลยของด การบังคับคดีโดยอ้าง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีข้อความว่า "ลูก
หนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำขอทำเป็นคำร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่
ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้น ซึ่งศาลยัง
มิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะ จะไม่ต้องการขายทอดตลาดหรือ
จำหน่ายทรัพย์สินของตนโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้" ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว แสดงว่าการขอให้งดการบังคับคดีในกรณีนี้ จะต้องมีการบังคับ
คดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ขอ
ให้งดการบังคับคดี แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยได้ขอให้ศาลแรงงานกลางงด
การบังคับคดีโดยที่ยังมิได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยแต่อย่างใด ดังนั้น
จึงต้องถือว่าคดีนี้ยังมิได้มีการบังคับคดีจำเลยจะขอให้งดการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 วรรคหนึ่ง หาได้ไม่กรณีไม่ต้องด้วย

บทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ว่า เงิน
เดือน ค่าจ้าง ที่จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ต้องเป็นจำนวนเงินที่ศาลแรงงานกลาง
เห็นสมควรเท่านั้น ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ดังนั้นเงินส่วนที่เหลือ
จากที่ศาลแรงงานกลางกำหนดแล้วย่อมอยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีอีกต่อไป
ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอให้งดการบังคับคดีของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

(ธนະพัฒน์ แจ่มจันทร์-เสมอ อินทศักดิ์-อร่าม หุตากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>